

สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าขาดประโยชน์จากการประกอบอาชีพ และค่าทดแทนความสูญเสียโอกาสที่จะดำรงชีวิตอย่างคนปกติสุข นั้น ผู้ฟ้องคดีมิได้เสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง หรือจะต้องเกิดขึ้นจริงในอนาคต ทั้งปรากฏพยานหลักฐานว่าที่ผ่านมาผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยมาโดยตลอด และตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๑ เป็นต้นมา ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในพื้นที่ย่านแม่เมาะมีค่าเฉลี่ยฯ ไม่เกิน ๗๘๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานโดยทั่วไปที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย สุขภาพ และอนามัยกับประชาชนทั้งประเทศ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายในกรณีนี้ได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีตามระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ ๒๖ ล้านบาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๓๐-๗๔๘/๒๕๕๗)



บทที่ ๓

คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

๑. กรณีเกี่ยวกับอาหาร

คำสั่งทางปกครองที่ปฏิเสธการก่อตั้งสิทธิของคู่กรณี ถือเป็นคำสั่งที่กระทบต่อประโยชน์ได้เสียของบุคคล เพราะถึงแม้จะไม่ทำให้บุคคลนั้นต้องสูญเสียสิทธิ แต่บุคคลนั้นก็ไม่ได้สิทธิที่ต้องการ คำสั่งทางปกครองที่ไม่เปลี่ยนสถานะจากเดิมไปเป็นสถานะที่เป็นผลดีแก่ผู้รับคำสั่ง คำสั่งดังกล่าวถือเป็นคำสั่งที่กระทบถึงสิทธิของคู่กรณี ดังนั้น คำสั่งทางปกครองที่ปฏิเสธสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องรับฟังคู่กรณีก่อนการออกคำสั่งทางปกครอง

คำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหารเป็นคำสั่งทางปกครอง จึงต้องเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นคำขอได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคำสั่ง ทั้งนี้ ตามพหุมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคำขอได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหารตามคำขอ ซึ่งมูลแห่งการพิจารณาไม่อนุญาตดังกล่าวมาจากปัญหาในเรื่องของการโฆษณาสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ และการแสดงฉลากของอาหารที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยอาหาร ซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต อันไม่ใช่กรณีที่จะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะที่จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่ไม่จำเป็นต้องเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นคำขอได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคำสั่งแต่อย่างใด การที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งไม่เปิดโอกาสให้เช่นนั้นให้แก่ผู้ยื่นคำขอก่อนที่จะมีคำสั่งปฏิเสธคำขอ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเคยได้รับอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารโดยทำการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารแห่งใหม่ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อผลิตอาหารประเภทและชนิดเดียวกัน

กับที่เคยได้รับอนุญาตมาก่อน ในระหว่างการพิจารณาคำขอดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามใบอนุญาตเดิม เนื่องจากเห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติ คุณภาพ และสรรพคุณตามที่ผู้ฟ้องคดีโฆษณาว่าสามารถรักษาโรคเอดส์ได้ และได้มีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้พักใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารของผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหารแห่งใหม่ เนื่องจากจะผลิตผลิตภัณฑ์เดียวกับที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีคำสั่งให้ระงับการผลิตและการจำหน่ายไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหาร และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร มาตรา ๑๔^๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้ผู้ประสงค์จะตั้งโรงงานผลิตอาหารต้องยื่นคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร โดยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้วเห็นว่า เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นหลักเกณฑ์ วิธีการในการยื่นคำขออนุญาต และเงื่อนไขที่ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติเท่านั้น ดังนั้น เมื่อผู้ยื่นคำขอได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะต้องพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ในกรณีเจ้าหน้าที่จะมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งปฏิเสธการก่อตั้งสิทธิ จึงเป็นคำสั่งที่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี เจ้าหน้าที่จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคำสั่ง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

^๑ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

^๒ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสดำเนินการขอเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหาพลอยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ



ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหาร โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากสถานที่ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารตามคำขอดังกล่าวจะผลิตผลิตภัณฑ์เดียวกับที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีคำสั่งให้ระงับการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และมีคำสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารไปแล้ว ซึ่งเป็นเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคำสั่ง ซึ่งการพิจารณาทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อออกคำสั่งในกรณีนี้เป็นเพียงการพิจารณาในขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารเท่านั้น ยังมิได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากโรงงานดังกล่าวแต่อย่างใด และแม้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอตั้งโรงงานเพื่อผลิต จะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทและชนิดเดียวกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งระงับการผลิต การจำหน่าย และมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารแล้วก็ตาม แต่โดยที่ผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวมิได้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง คงเพียงแต่มีปัญหาในเรื่องของการโฆษณาสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จ และการแสดงฉลากของอาหารที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยอาหาร ซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์ จึงเป็นกรณีที่สามารรถปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ ฉะนั้น การเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนในขั้นตอนการพิจารณาทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อนที่จะออกคำสั่งที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี จึงมิได้ก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะแต่อย่างใด อันจะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน จึงเป็นการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนการออกคำสั่งทางปกครอง คำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหารจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหาร

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎหมายกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ

และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการพิจารณาคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารของผู้ฟ้องคดี ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๐/๒๕๕๕)

กรมวิชาการเกษตรมีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในการดำเนินโครงการ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดศึกษาทดลองปลูกมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรม เพื่อการศึกษาวิจัย ตามที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้นำเข้าสิ่งต้องห้ามตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ดังนั้น การที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมีคำสั่ง อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทดลองปลูกมะละกอตัดแต่งสารพันธุกรรมจึงเป็นการกระทำ ที่ชอบด้วยกฎหมาย

ในกรณีที่มีการแพร่กระจายการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอ ในแปลงของเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์จากหน่วยงานในสังกัดของกรมวิชาการเกษตร ที่เป็นพื้นที่ทดลองมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมซึ่งถือเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยการกักพืช หากไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าการปนเปื้อนดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการกระทำ ของตนหรือเกิดจากเหตุอื่นที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของตน กรมวิชาการเกษตรย่อมไม่อาจ ปฏิเสธผลร้ายที่เกิดจากการครอบครองสิ่งต้องห้ามที่เป็นวัตถุเสี่ยงภัยของหน่วยงาน ในสังกัดของตนได้

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีศัตรูพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้น กรมวิชาการเกษตรย่อมมีอำนาจหน้าที่ประกาศเขตควบคุมศัตรูพืชเพื่อตรวจสอบ และทำลายการปนเปื้อนดังกล่าว ตามนัยมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืชฯ เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏว่า ภายหลังปรากฏข่าว เรื่องการปนเปื้อนและแพร่กระจายสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอจากแปลง ของเกษตรกร กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการโดยใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา ดังกล่าว รวมไปถึงการออกประกาศกำหนดพื้นที่เขตควบคุมศัตรูพืชเพื่อตรวจสอบ และทำลายการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอ ให้ยุติการทดลองหรือปลูก มะละกอตัดต่อพันธุกรรมในแปลงปลูกและตัดทำลาย จนกระทั่งตรวจสอบไม่พบ การปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมอีก จึงได้มีการออกประกาศเพิกถอนเขตควบคุม ศัตรูพืชในเวลาต่อมา กรณีจึงถือได้ว่ากรมวิชาการเกษตรได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดแล้ว

